

Notar-Scan — Beurkundungssprache § 16 BeurkG

Didaktisches Anschauungsmaterial — Series A Closing Project Comet Moth.

1. Sachverhalt

Series A SHA und Satzungsänderung der Kometenfalter Systems GmbH. Die englischsprachige Vertragsfassung des SHA liegt fertig verhandelt vor. Die Mandantenseite besteht darauf, dass die Satzung in deutscher Sprache beurkundet wird, während Investor Counsel auch für die Satzung eine englische Fassung präferiert.

2. § 16 BeurkG kurz

Die Beurkundung erfolgt grundsätzlich in deutscher Sprache. Eine fremdsprachige Niederschrift ist möglich, wenn der Notar und alle Beteiligten der Fremdsprache hinreichend mächtig sind (§ 5 BeurkG für die Niederschrift, § 16 BeurkG für die Übersetzungspflicht im Beurkundungsverfahren).

3. Praxis

Das SHA ist schuldrechtlich und damit grundsätzlich nicht beurkundungsbedürftig; es ist in englischer Sprache zulässig. Die Satzungsänderung einer GmbH muss dagegen nach § 53 GmbHG notariell beurkundet werden. Marktübliche Praxis ist eine deutsche Beurkundung der Satzung, ggf. mit einer englischen Übersetzung als Anlage. Die englische Übersetzung ist in diesem Fall nicht Beurkundungssprache, sondern Verständnishilfe.

4. Call- und Drag-Mechanik

Call-Optionen und Drag-Along-Verpflichtungen sind grundsätzlich schuldrechtliche Regelungen im SHA. Beurkundungsbedürftig werden sie nur, wenn gleichzeitig eine dingliche Übertragungsverpflichtung (§ 15 Abs. 4 GmbHG) begründet wird. In diesem Fall ist die Beurkundung der entsprechenden Vereinbarung notwendig — alternativ kann die Übertragungsverpflichtung in einer separaten beurkundeten Urkunde abgebildet werden.

5. Einheitsdokument vs. mehrere Urkunden

Die Trennung von Satzungsbeurkundung (Notar) und SHA (privatschriftlich) ist Standard. Die Cap-Table-Logik bleibt fachlich integriert über das gesamte Vertragswerk, ist aber rechtlich auf zwei getrennte Dokumentenebenen verteilt. Das verhindert, dass das gesamte SHA bei jeder Anpassung beurkundet werden müsste.

6. Praxishinweis

Englische Begriffe wie „Drag-Along“, „Tag-Along“, „Liquidation Preference“ oder „Preferred Shares“ müssen in der deutschen Satzung entweder ausdrücklich definiert oder durch deutsche Rechtsbegriffe ersetzt werden, um auslegungsfest zu sein. Eine bloße wörtliche Übersetzung („Vorzugsaktien“) ist im GmbH-Recht falsch.

Lehrmaterial, keine Rechtsberatung; vgl. §§ 5, 16 BeurkG; § 53 GmbHG; § 15 Abs. 4 GmbHG.